

火薬類立入検査要綱の制定について

昭和51.4.2 丙安発第7号
警察庁保安部長から各管区警察局長、警視總監、
各道府県警察本部長、各方面本部長、(参考送付先)
科学警察研究所長、警察大学校長、各管区警察学
校長あて

火薬類の指導取締りについては、従来から各段のご努力を煩わしているところであるが、今般、火薬類取締法（以下「法」という。）第43条第2項に基づき警察職員の行う立入検査（以下「立入検査」という。）を火薬類規制の現状及び火薬類取扱いの実態に即して合理的、かつ、効果的に推進するため、別添のとおり「火薬類立入検査要綱」を制定し、火薬類不正流出防止等の徹底を期することとしたので、その趣旨を了知し、運用上誤りのないようにされたい。

なお、昭和42年6月13日付、警察庁保安局長通達「火薬類取締りの強化について」の別添「火薬類立入検査実施要綱」は廃止する。

別添

火薬類立入検査要綱

第1 趣旨

この要綱は、火薬類の不正流出及び火薬類による災害を防止するため、立入検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 関係機関及び団体との協力

都道府県（方面）警察は、火薬類取締事務の運用について平素から関係機関及び団体と緊密に協力し、これらの機関及び団体の行う行政上の措置又は活動と警察の行う立入検査とが総合的に運用されるよう配慮すること。

第3 幹部の責務

都道府県（方面）警察において火薬類取締事務を担当する各級幹部は、常に火薬類使用犯罪の動向と、火薬類不正流出防止上の問題点を正確には握するように努めるとともに、これらの情勢に対応する指導取締体制を整備し、立入検査の効果的運用を図るものとする。

第4 立入検査の種別

立入検査の種別は、次に掲げるとおりとする。

1 通常立入検査

都道府県（方面）警察が年間を通じて計画的に実施する立入検査

2 いつせい立入検査

警察庁が年間1回以上計画し、全国的な規模で行ういつせい立入検査

3 新規立入検査

都道府県警察が、新たに火薬類を取扱うこととなつた場所に対して行う立入検査

第5 立入検査の対象

原則として火薬類消費場所、庫外貯蔵所、火薬庫、火薬類販売所及び火薬類製造所（以下「火薬類取扱場所」という。）とする。

第6 基礎資料の整備

都道府県警察は、立入検査を適正、かつ、効果的に推進するため、次の各号に掲げる要領により火薬類取扱場所の基礎資料を整備し、その活用を図るものとする。

- 1 様式は、別添様式第1号から第4号までによること。
- 2 都道府県知事から法第52条第2項の規定による通報を受けたときは、当該火薬取扱場所の関係者に対して火薬類の適正な保管管理について指導するとともに、必要な事項を聴取し、台帳を整理すること。
- 3 記載事項に変更を生じたときは、そのつど遅滞なく追加訂正し、記載内容が実態に合致するようにすること。

第7 立入検査の事前準備

立入検査に従事する警察職員は、事前に関係法令の研さんに努めるとともに、立入検査を実施しようとする火薬類取扱場所について、次の各号に掲げる事項を予め握し、立入検査の円滑、かつ、効果的な推進を図るものとする。

- 1 所在地、名称及び火薬類に関する許可の状況
- 2 火薬類保安責任者の人数及び氏名
- 3 過去における火薬類取締法違反及び火薬類盗難被害の状況
- 4 火薬庫（一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及び実包庫に限る。）にあつては、火薬類取締法施行規則（昭和25年通産省令第88号、以下「規則」という。）第24号第16号（警鳴装置の設置義務の免除）の適用の有無
- 5 火薬類消費場所にあつては、法第30条第2項の火薬類取扱保安責任者の選任義務の有無、法第29条第4項の保安教育計画の策定に関する都道府県知事の指定の有無、規則第52条第1項の火薬類取扱所設置義務の有無及び規則第48条第1項の火薬類取扱従事者の人数及び氏名

第8 立入検査の実施要領

立入検査は、次の各号に掲げる要領により実施するものとする。

- 1 原則として2名以上の警察職員をもつて実施すること。
- 2 火薬類取扱場所の責任者又はその代理者に立入検査を実施する旨を告げ、これらの者の立合いを求めて実施すること。
- 3 立入検査に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示すること。
- 4 立入検査は、火薬類取扱場所の種別に応じ、それぞれ別記様式第5号から第13号までの「立入検査実施票」の検査（指導）事項にしたがつて実施すること。
- 5 立入検査は、綿密周到な注意力をもつてねばり強く実施し、当該火薬類取扱場所における火薬類保管管理の実態を正確には握するよう努めること。

第9 違反を認めた場合の措置

警察職員は、立入検査により違反を認めた場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

- 1 当該違反の状態が法第45条に規定する緊急措置を要すると認められるときは、都

道府県警察の本部を通じて都道府県知事に対して同条の各号に定める措置を要請すること。

- 2 当該違反の状態が、法第45条の緊急措置を要するにいたらないと認められるもののうち、改善が可能なものについては、直ちに改善を指導するほか、その場で改善が困難なものについては、期限を付して改善を指導し、当該期間の経過後に結果を確認すること。
- 3 当該違反の原因を検討し、じ後の改善措置の資料として活用すること。

第10 立入検査実施後の措置

都道府県警察は、立入検査実施後は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

- 1 火薬類取締法違反が認められた者のうち、その罪状が悪質なもの、火薬類取締法違反の前歴があるもの又はその他火薬類の適正な保管管理を期するため必要があると認められるものについては、都道府県知事に対して法第52条第4項の措置を要請すること。
- 2 都道府県知事等の関係機関に対して立入検査の結果を適宜とりまとめ、必要な改善意見とともに通報すること。
- 3 火薬類取締法違反が認められた火薬類取扱場所に対しては、じ後の立入検査を強化すること。

第11 立入検査の報告

警察職員は、立入検査を実施したときは、別紙様式第5号から第13号までの立入検査実施票によりすみやかにその結果を所属長に報告するものとする。

第12 立入検査実施上の留意事項

警察職員は、立入検査の実施について法第43条第5項によるほか、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

- 1 粗野な言動を慎しむとともに、必要に応じて関係者に立入検査の趣旨、関係法令の規定等を懇切に指導し、その理解と協力を得るように努めること。
- 2 火薬類取扱場所においては、火気の使用を厳に慎しむとともに、業務上止む得ない場合のほか、火薬類を直接取扱わないようにすること。
- 3 発破による飛石、不発の爆薬等に十分注意し、火薬類による危害を受けないようにすること。
- 4 火薬類取扱場所において所持又は着装することが適当でないものを携帯し、又は着装しないこと。

別添様式 省略